

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



001842

Resolución Directoral N°.....

TOCACHE 29 MAY 2023

VISTOS:

La Solicitud, el Informe N°007-2023 GRSM/DRE/UGEL-T/ST-CPPADD, la Nota de Coordinación N°159-2023-GRSM-DRE-UGELT/D, la Opinión Legal N°050-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, el Memorando N°322-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, y ;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, Ley de reforma Constitucional del capítulo XIX del título IV – Sobre descentralización Ley N°27680 y el artículo 2° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N°27867 modificada mediante Ley N°27902 y Ley N°28013, con la cual y entre otros se reconoce a los Gobiernos Regionales con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; por lo que esta entidad es respetuosa y garantiza el ordenamiento constitucional y jurídico en general;

Que, el artículo 79, de la Ley N°28044, Ley General de Educación, establece que el Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de Educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con la política general del estado;

Que, mediante Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, tiene como finalidad mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano, optimizando los procedimientos y trámites administrativos que se ejecutan en la entidad, los cuales se deben compilar e integrar en los respectivos Manuales de Procedimientos;

Que, el artículo 17 de la citada Ley establece que el ingreso a la Carrera Pública Magisterial es por concurso público y se formaliza mediante resolución de nombramiento en la primera escala magisterial; asimismo, el artículo 19 de la mencionada Ley, establece que el Ministerio de Educación autoriza, cada dos años, la convocatoria para el concurso público de ingreso a la Carrera Pública Magisterial;

Que, el Art. 73° de la Ley General de Educación, concordante con el Art. 141° de su Reglamento señala que: "La Unidad de Gestión Educativa Local, es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia"

Que, mediante RVM N° 00081-2022-MINEDU, se aprueba el documento normativo denominado "Disposiciones que regulan el Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública

¹ Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica.

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.



Magisterial - 2022 y que Determina los Cuadros de Mérito para la Contratación Docente 2023-2024 en Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica", el mismo que tiene como objetivo establecer los requisitos, criterios y procedimientos técnicos para la organización, implementación y ejecución del concurso público;

Que, el numeral 5.6.7.3 de la RVM N° 00081-2022-MINEDU establece que "los Comités de Evaluación se conforman por IE y UGEL para la aplicación de los instrumentos, verificación del cumplimiento de los requisitos y del derecho a recibir bonificación de Ley en la Etapa Descentralizada";

Que, en el numeral 5.6.7.4 de la RVM N° 081-2022-MINEDU, precisa que el Comité de Evaluación de Institución Educativa está conformado por: a) El Director de la institución, titular o encargado, quien lo preside; b) El subdirector o, en su defecto, otro profesor nombrado del mismo nivel o ciclo de la modalidad que el evaluado; c) Un profesor nombrado del mismo nivel o ciclo de la modalidad del evaluado;

Que, con OFICIO MÚLTIPLE N° 00002-2023-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED de fecha 04 de enero del 2023, el Director de Evaluación Docente del Ministerio de Educación, brinda algunas precisiones que deberán tener en cuenta para la conformación de Comités de Evaluación, en el marco del Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial - 2022 y que Determina los Cuadros de Mérito para la Contratación Docente 2023-2024 en Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica (en adelante Concurso Público de Ingreso a la CPM-2022);

Asimismo, el numeral 5.6.7.11 del Documento Normativo que regula el concurso en referencia, establece las causales de impedimento para ser integrante del Comité de Evaluación, encontrándose entre ellas, la correspondiente al literal (...) b) Quienes se encuentren con sanción vigente por procesos administrativos disciplinarios (...) o hayan sido sancionados en el último año contando desde el inicio de la actividad concursal, c) Quienes se encuentren cumpliendo separación preventiva o hayan sido retirados de la IE o la UGEL según corresponda o se encuentren en uso de vacaciones o de licencia durante la Etapa Descentralizada del concurso (...) e) Quien registran antecedentes penales o judiciales (...), es decir, "en caso de que algún docente, se encuentre inmerso en unos de los presupuestos previstos en la norma técnica, este se encontrara impedido de conformar el Comité". (El énfasis es agregado)

Que, Mediante escrito de fecha 26 de abril del 2023 la Porf. Karina Elizabeth Dedios Morales, solicita cambio de comité de evaluación para nombramiento, a razón de la denuncia por hostigamiento laboral en el año 2011, seguido contra el Porf. Luis Pasteur Tananta Upiachihua, director de la I.E. CIRO ALEGRIA, asimismo, manifiesta como testigo del hecho, a la Prof. Dolly Rivera Yamona.

Que, mediante Nota de Coordinación N°159-2023-GRSM-DRE-UGELT/D de fecha 03 de mayo del 2023, el Director de la Ugel- Tocache remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, la solicitud expedido por la Prf. Karina Elizabeth Dedios Morales, asimismo, solicita opinión legal referente a la petición;

Que, mediante Informe N°007-2023 GRSM/DRE/UGEL-T/ST-CPPADD de fecha 04 de mayo del 2023, la Jefa de Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes, informa a la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la existencia de un expediente administrativo disciplinario en materia de inconducta funcional del año 2011, el cual recae sobre el investigado director Luis Pasteur Tananta Upiachihua, sin embargo no se encontró el informe final del caso;

Que, mediante Opinión Legal N°050-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ de fecha 10 de mayo del 2023, la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica traslada al Director de la Ugel-Tocache, la emisión de la opinión legal en la cual se pronuncia acerca de la solicitud de la Prof. Karina Elizabeth Dedios Morales, recomienda declarar la improcedencia del pedido, debido que el Porf. Luis Pasteur Tananta Upiachihua, director de la I.E. CIRO ALEGRIA, no se encuentra inmerso en unos de los presupuestos previstos en el numeral 5.6.7.11 del Documento Normativo que regula el concurso, el cual establece las causales de impedimento para ser integrante del Comité de Evaluación, asimismo, señala remitir el presente informe legal y en atención la oficina de Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes, para la revisión de posibles responsabilidades funcionales o omisiones de sus deberes del personal a cargo en el año 2011;

Que, mediante Memorando N°322-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 10 de mayo del 2023, el Director de la Ugel-Tocache autoriza realizar la proyección de la Resolución Directoral en la que se declara improcedente el pedido de la Prof. Karina Elizabeth Dedios Morales, por lo expuesto en la Opinión Legal N°050-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ;



Por las razones expuesta y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Gobernador Regional de San Martín, mediante Resolución Directoral Regional N°0758 – 2022-GRSM/DRESM en la que se designa al Mq. Jorge Danny Sandoval Ruiz en el cargo de Director de la UGEL - Tocache, con todas las funciones y prerrogativas inherentes previsto en el Reglamento de Organización y Funciones, modificado mediante Ordenanza Regional N°001-2023-GRSM/CR; además de contar con la visación de las Oficinas correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de la Prof. **Karina Elizabeth Dedios Morales**, en relación a la petición de “Cambio de Integrante de Comité de Evaluación para Nombramiento”

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que el Área de Atención al Usuario de la Ugel - Tocache, notifique la presente resolución al administrado, así como a las diversas áreas de la entidad, de la forma y plazos que establece el D.S. N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444-del Procedimiento Administrativo General.

ARTÍCULO TERCERO. -REMITIR todos los actuados a la Oficina de Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes para la revisión de posibles responsabilidades funcionales o omisiones de sus deberes del personal a cargo en el año 2011

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



[Handwritten signature]

Mq. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
JEVGJO
SVYA/G-RR.HH.
MFOV/PRD

